

ARTIGOS · POLÍTICA

A verdadeira minuta do golpe

“Se o golpe se consumasse, não haveria quem punisse”: a profecia de Cármen Lúcia e o caso Gilmar Mendes.

Guilherme Augusto Turbino Ribeiro · Política · 5 min de leitura · 4 de dezembro de 2025 · atualizado em junho de 2026

No início de dezembro de 2025, o Brasil assistiu a algo que classifiquei, desde o primeiro instante, não como uma tentativa qualquer, mas como o ensaio de um golpe simbólico contra a soberania popular. Diferentemente das rupturas clássicas, esse tipo de investida não chega com tanques nas ruas: comporta-se como um câncer silencioso, que só revela a sua face quando o paciente já se encontra em estágio avançado. Em decisão monocrática, o Ministro Gilmar Mendes emitiu, em 3 de dezembro de 2025, uma liminar na ADPF 1.259 que, entre outras blindagens, restringia ao Procurador-Geral da República a prerrogativa de pedir ao Senado o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, elevava o quórum para a abertura do processo e vedava a responsabilização pelo mérito dos votos.

Antes de redigir esta crítica, questionei-me se estaria sendo pretensioso ao confrontar um homem de notável saber jurídico, tido por muitos como um dos maiores constitucionalistas do país — sobretudo não sendo eu sequer advogado. Como apreciador da história e da boa política, porém, logo me vieram à mente os relatos que nortearam a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, conduzida pelo lendário Dr. Ulysses Guimarães. Se foi o povo quem, por seus representantes, redigiu a Carta Magna, tornando-se o responsável final por executá-la, por que deveria eu me calar? A Constituição Cidadã não criou deuses; criou servidores. Opinar sobre uma postura que considero, humildemente, uma afronta ao Estado Democrático de Direito não é pretensão — é dever cívico.

De quem emana a soberania

Soberania. População. Território. Três substantivos que sustentam a definição clássica de Estado e que convergem para uma só palavra de quatro letras: POVO. Dele emana a soberania. Em 1993, em plebiscito, esse povo reafirmou a República e o presidencialismo, optando por ser representado por três poderes independentes e harmônicos. Confiou ao chefe do Executivo e aos parlamentares a missão de gerir a liberdade e as leis. Isso jamais significou, contudo, que tenha aberto mão de ser ouvido ou de fiscalizar o próprio STF.

Imagine que você adquire uma empresa e contrata um escritório de advocacia para representá-la. Em dado momento, descobre que o seu advogado obteve uma liminar determinando que a única pessoa autorizada a destituí-lo passaria a ser um amigo seu, diretor da empresa — e que você, o dono, não poderia mais questioná-lo. Certamente se sentiria vítima de um golpe. Na minha perspectiva, foi algo dessa natureza que o Brasil viu: uma investida contra a soberania popular que se valeu das brechas da Constituição para blindar o Judiciário diante de um Congresso que, ainda que de baixo nível, permanece o único representante eleito do povo.

O Paradoxo da Assimetria

O Ministro Gilmar Mendes argumenta que a Lei 1.079/1950, que regula o impeachment, não teria sido “recepcionada” pela Constituição de 1988. Para revestir a liminar de cores constitucionais, sustenta uma tese de “assimetria”: aponta que é muito mais difícil afastar um Presidente da República (exige-se 2/3 da Câmara para autorizar o processo) do que um ministro do STF (bastaria a maioria simples do Senado para aceitar a denúncia). O Ministro tem razão na observação — mas, a meu ver, incorre em incoerência na solução, criando o que chamo de *Paradoxo da Assimetria*.

Repare na conveniência: quando interessa dificultar o processo, “importa-se” a regra do Presidente, exigindo o quórum de 2/3 para aceitar a denúncia; mas, quando a regra do Presidente não convém — como o afastamento automático do cargo ao se tornar réu —, a analogia é rejeitada. O resultado é um privilégio inédito: o STF recebe a proteção máxima na “entrada” do processo, mas conserva a estabilidade vitalícia do Judiciário. Forja-se, assim, o cargo mais protegido da República, blindado contra a vontade popular.

Quando o silêncio da Constituição vira pretexto

Ademais, ao declarar que a lei de 1950 é incompatível com a Constituição, o Ministro avança sobre a função do Legislativo. A Constituição de 1988 possui um capítulo inteiro — o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) — concebido justamente para depurar a legislação anterior. A Assembleia Constituinte teve a oportunidade de revogar a Lei de 1950 e não o fez. O silêncio da Constituição não é um convite para que o STF legisle; é um espaço para a democracia atuar por meio do Congresso.

O circuito fechado — e o recuo que se seguiu

O ponto mais sensível da decisão original centralizava o poder de denúncia nas mãos do Procurador-Geral da República. Criava-se o que chamei de “circuito fechado de poder”: o cidadão era expulso da fiscalização, e o único habilitado a denunciar um ministro passava a ser alguém indicado pelo sistema político e sabatinado pelos mesmos senadores que julgariam o caso — figura que, no cenário concreto, pode guardar vínculos pretéritos com os próprios ministros que deveria fiscalizar.

Foi exatamente esse o trecho que não sobreviveu. Diante da reação do Senado e da sociedade, o próprio Gilmar Mendes recuou poucos dias depois, em 10 de dezembro de 2025, suspendendo a parte da liminar que conferia exclusividade ao Procurador-Geral. As demais restrições — o quórum de 2/3 e a vedação à responsabilização pelo mérito dos votos — permaneceram, e a medida seguiu, até a redação desta atualização, aguardando o referendo do plenário, sem data definida. O episódio guarda uma lição que reforça, e não enfraquece, a tese deste texto: quando a sociedade se recusa a aceitar passivamente, o golpe simbólico não se consuma. A vigilância funcionou — ao menos em parte.

Crimes de hermenêutica: o voto blindado

Resta, porém, o que considero a face mais delicada da decisão: a vedação a que ministros sejam responsabilizados pelo “mérito” de seus votos — os chamados “crimes de hermenêutica”. A atribuição de um juiz é, precisamente, decidir; e é razoável que divergências de interpretação não se convertam em pretexto para retaliação política — esse, aliás, é o argumento legítimo que deu origem à ação, diante da enxurrada de pedidos de impeachment movidos por

mera discordância de votos. O risco mora no exagero da blindagem: se um voto for teratológico, rasgar a Constituição e atentar contra a liberdade de um cidadão, não se pode admitir que, sob o rótulo de “interpretação”, ele se torne simplesmente imune a qualquer prestação de contas. Entre proteger a independência judicial e consagrar a irresponsabilidade, há uma fronteira que o plenário ainda precisará demarcar.

A palavra final é da sociedade

Em tempos em que as barreiras do saber constitucional foram derrubadas, devemos nos inquietar. A postura adotada nessa liminar deve nos fazer ecoar as palavras do Dr. Ulysses Guimarães ao proclamar a Constituição: “Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. [...] A sociedade é que deve executá-la. Mobilizada [...], a sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado.”

Cabe, por fim, aos demais poderes e à população buscar um realinhamento que supere a cegueira da polarização. O enfraquecimento mútuo entre Legislativo e Executivo criou o vácuo de poder em que florescem os abusos. É preciso enxergar a crise sob um ângulo definitivo: quando o Congresso fracassa, há a correção das urnas; quando o Executivo decepciona, há a esperança da alternância; mas, quando o Judiciário se curva à imoralidade, a nação se esgota em esperança. Vivemos a ironia trágica da advertência da Ministra Cármen Lúcia que, ao defender a punição de tentativas de ruptura, alertou: “*Se o golpe se consumasse, não haveria quem punisse.*” Que essa frase permaneça no condicional. O recuo de dezembro mostrou que ainda há quem fiscalize — e que a última palavra, numa república, deve continuar sendo a da sociedade.

Compartilhar: [WhatsApp](#) · [X / Twitter](#) · [Copiar link](#)